

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/1370

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר)

תיקון סעיף 42ג 1. בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 42ג(ד)(1), במקום פסקת משנה (ג) יבוא :

”(ג) מנתה הסיעה בין עשרה לשבעה עשר חברי הכנסת – רשאים להפסיק את חברותם חמישה חברי הכנסת ;

(ד) מנתה הסיעה שמונה עשר חברי הכנסת לפחות – רשאים להפסיק את חברותם שליש מחברי הסיעה ; תוצאת חישוב כאמור שאינה מספר שלם תעוגל למספר שלם הנמוך הקרוב.”

דבר ה ס ב ר

סעיף 42ג לחוק-יסוד : הכנסת קובע כי ניתן להתיר לחבר הכנסת שמכהן כשר או כסגן שר להפסיק את חברותו בכנסת לתקופה שבה הוא מכהן בתפקידו ברשות המבצעת. כמו כן, החוק קובע כי ישנה מגבלה על מספר השרים וסגני השרים היכולים לעשות כן, תוך התחשבות בגודל הסיעות ובמספר חברי הכנסת שאינם מכהנים ברשות המבצעת.

הסדר זה נולד בראש ובראשונה כדי להבטיח כי לסיעות הקואליציה יהיו מספיק חברי כנסת שיכולים להתמקד בעבודה הפרלמנטרית. יש בכך כדי לשפר את עבודת הכנסת ואת ייצוג הציבור בדיונים בכנסת ובוועדותיה, וכן לאפשר למספר לא מבוטל של שרים וסגני שרים להתמסר לעבודתם ברשות המבצעת. לפיכך, מוצע להתאים את השימוש בהסדר זה עבור סיעות גדולות יחסית, כך שחברי הכנסת מהקואליציה יוכלו להתמסר לעבודתם הפרלמנטרית בלבד, דבר שיאפשר פיקוח פרלמנטרי יעיל ואפקטיבי.

בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי במידה והסיעה מנתה לפחות שמונה עשר חברי כנסת, שליש מחברי הסיעה יהיו רשאים להפסיק חברותם בסיעה ובכך לאפשר הצטרפותם של חברי כנסת חדשים רבים יותר לפעילות הפרלמנטרית. ככל ושלש מחברי הסיעה יהיה מספר שאינו שלם, התוצאה תעוגל למספר שלם הנמוך הקרוב ביותר – לדוגמא במידה וישנם עשרים חברי כנסת, רשאים להפסיק את חברותם שש מחברי הסיעה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.